

๔ ขั้นตอนในระบบไต่สวน โดยผลแห่งคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นเพียงแค่ตรวจคำฟ้องเท่านั้น เป็นคำสั่งที่มีข้อบกพร่องไม่มีเหตุผลที่จะรับฟังได้ เป็นการฟังความฝ่ายเดียว และไม่เป็นไปตามมาตรา ๕๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ที่บัญญัติให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาตามที่เห็นเป็นการยุติธรรม โดยผู้ฟ้องคดีมิได้ระบุว่าคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นไม่มีเหตุผลรับฟังได้อย่างไร หรือเป็นการฟังความฝ่ายเดียวอย่างไร ประกอบกับข้ออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีมิได้เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาเพราะเหตุที่ผู้ฟ้องคดีมิได้ชำระค่าธรรมเนียมศาลตามที่กฎหมายกำหนดแต่อย่างใด อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีข้อพิจารณาที่จะทำให้ผลของคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเปลี่ยนแปลงไป และไม่อาจทำให้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยคดีแตกต่างไปจากคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นได้ อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัยตามมาตรา ๗๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๑๐๘ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๖๔/๒๕๖๐)

ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเสียค่าธรรมเนียมศาล แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ชำระค่าธรรมเนียมศาลภายในระยะเวลาที่กำหนด ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวซึ่งเมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นว่า ข้อกล่าวอ้างทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ผู้ฟ้องคดียกขึ้นอุทธรณ์ไม่เป็นการคัดค้านในประเด็นที่ศาลปกครองชั้นต้นสั่งไม่รับคำฟ้องเพราะผู้ฟ้องคดีมิได้ชำระค่าธรรมเนียมศาลว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ถูกต้องอย่างไร คงกล่าวแต่เพียงว่าไม่สามารถหาเงินมาชำระค่าธรรมเนียมศาลได้เท่านั้น ซึ่งแม้จะมีข้อเท็จจริงตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างก็ไม่อาจมีผลให้ศาลปกครองสูงสุดเปลี่ยนแปลงคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นได้ อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำอุทธรณ์ที่ไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัยตามมาตรา ๗๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๑๐๘ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๘๐/๒๕๖๐)

คดีนี้เดิมศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณา ต่อมาศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งรับคำฟ้อง และมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีชี้แจงต่อศาลว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีเจตนาที่จะฟ้องร้องบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยมีความประสงค์ให้ศาลพิจารณาว่า ผู้ฟ้องคดียังคงมีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านได้หรือไม่เท่านั้น อันถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีแจ้งความประสงค์ชัดเจนว่าไม่มีเจตนาที่จะฟ้องบุคคลใด กรณีจึงไม่มีคดีพิพาทเกี่ยวกับคดีปกครองเกิดขึ้น ส่วนกรณีนี้



ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลพิจารณาว่า ผู้ฟ้องคดียังคงมีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านได้หรือไม่นั้น กฎหมายไม่ได้ให้อำนาจศาลในการให้คำปรึกษาหรือให้ความเห็นทางกฎหมายแต่อย่างใด เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีความรู้เรื่องกฎหมาย ทำให้รู้สึกวิตกกังวลหากจะต้องฟ้องบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และผู้ฟ้องคดีเข้าใจว่าการยื่นหนังสือต่อศาลจะสิ้นสุดที่คำตัดสินของศาลว่า ผู้ฟ้องคดียังมีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านได้หรือไม่ อันเป็นความเข้าใจผิดของผู้ฟ้องคดีเอง จึงขอให้ศาลพิจารณาคดีของผู้ฟ้องคดีอีกครั้ง เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับความเป็นธรรม นั้น คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่หนักแน่นเพียงพอในการสนับสนุนข้อกล่าวอ้างอันอาจทำให้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยคดีแตกต่างไปจากศาลปกครองชั้นต้นได้ คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัยตามมาตรา ๗๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๑๐๘ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๔/๒๕๖๑)

๓.๓.๕ การตรวจคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง

๑) คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่สมบูรณ์ครบถ้วน

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าอาจแก้ไขได้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าไม่อาจแก้ไขได้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) คำร้องอุทธรณ์คำสั่งต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดย

ผิดระเบียบ

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำร้องอุทธรณ์คำสั่งต้องห้ามตามกฎหมาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำร้องอุทธรณ์คำสั่งยื่นโดยผิดระเบียบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



**กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำร้องอุทธรณ์คำสั่งต้องห้ามตามกฎหมาย
หรือยื่นโดยผิดระเบียบ**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓.๖ การยื่นสำนวน (ข้อ ๑๑๒)

**๑) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น
แล้วส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำสั่งใหม่**

(๑) กรณีที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการทำคำพิพากษา
และคำสั่ง (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑))

- กรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งส่งคำร้องขอให้พิจารณา
คำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลใหม่ไปยังศาลปกครองสูงสุด

กรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งยกคำขอยกเว้น
ค่าธรรมเนียมศาลนั้น ผู้ยื่นคำขอมีสิทธิดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ ๑. ยื่นคำร้อง
ขอให้ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาคำขอนั้นใหม่ หรือ ๒. ยื่นอุทธรณ์คำสั่งนั้นต่อศาลปกครองสูงสุด
เมื่อคดีนี้หลังจากศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งยกคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลของผู้ฟ้องคดี
ผู้ฟ้องคดีได้มีคำร้องขอให้ศาลพิจารณาคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลใหม่ ศาลปกครองชั้นต้น
จึงต้องพิจารณาคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลนั้นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔๕/๑ วรรคสอง (๑)
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๔๑/๔ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งระเบียบฯ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งให้ส่งคำร้องขอให้พิจารณา
คำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลใหม่ พร้อมสำนวนคดีมายังศาลปกครองสูงสุด จึงไม่ชอบด้วย
มาตรา ๔๕/๑ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๔๑/๔
วรรคหนึ่ง (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงเป็นกรณีที่ปรากฏเหตุว่า
ศาลปกครองชั้นต้นมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือระเบียบในส่วนที่ว่าด้วย
การทำคำพิพากษาและคำสั่ง ตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งระเบียบเดียวกัน จึงมีคำสั่ง
ยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ส่งคำร้องขอให้พิจารณาคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลใหม่
ของผู้ฟ้องคดีไปยังศาลปกครองสูงสุด โดยให้ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาคำร้องและ
ดำเนินการสอบสวนพิจารณาต่อไป (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๗/๒๕๖๑)



(๒) กรณีที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริง (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒))

(๒.๑) กรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นส่งสำเนาหมายแจ้งคำสั่งศาล ไม่ครบถ้วนตามจำนวนของคู่กรณี และไม่ให้คู่กรณีได้มีโอกาสชี้แจงและแสดงพยานหลักฐาน ประกอบคำชี้แจงของตนตามควรแก่กรณี

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดี ทั้งสามไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีทั้งสามมิได้ดำเนินการ ตามคำสั่งศาลภายในเวลาที่กำหนดและไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลโดยไม่มีเหตุอันสมควร แต่เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงจากเอกสารในสำนวนคดี อันได้แก่ สำเนาหมายแจ้งคำสั่งศาล (ต. ๑๐.๑) ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และสำเนาหมายแจ้งคำสั่งศาล (ต. ๑๐.๑) ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ รวมถึงใบตอบรับไปรษณีย์ของหมายทั้งสองฉบับแล้ว ปรากฏว่า ในสำนวนคดี มีเพียงหมายแจ้งคำสั่งศาลถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เท่านั้น ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า ศาลปกครองชั้นต้น ไม่ได้จัดทำหมายแจ้งคำสั่งศาลลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และหมายแจ้งคำสั่งศาลลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ไปยังผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ แต่อย่างใด เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ใช่ผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินคดีแทนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ตามมาตรา ๔๕ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อีกทั้งไม่ใช่ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีทุกคน ในการดำเนินคดี ตามมาตรา ๔๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน กรณีจึงเป็นการแจ้ง คำสั่งศาลโดยไม่ชอบด้วยข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ เมื่อศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ไม่มีโอกาสชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานประกอบคำชี้แจงของตนตามควรแก่กรณีตามมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงเป็นกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นมิได้ปฏิบัติ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือระเบียบในส่วนที่ว่าด้วยการทำคำพิพากษาและคำสั่ง และมีได้ ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือระเบียบในส่วนที่ว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริง จึงมีเหตุ อันสมควรที่ศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น แล้วส่งสำนวนคดี คืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้พิพากษาหรือมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครอง สูงสุดที่ ๔๖๖/๒๕๖๐)



(๒.๒) กรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นไม่ส่งสำเนาคำชี้แจงให้คู่กรณี
ได้มีโอกาสโต้แย้งคัดค้าน

กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ชี้แจงข้อเท็จจริงใด ๆ ต่อศาลปกครอง
ชั้นต้นแล้ว ศาลปกครองชั้นต้นชอบที่จะต้องดำเนินการตามข้อ ๑๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วย
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ โดยส่งสำเนาคำชี้แจงดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีได้มีโอกาสโต้แย้งคัดค้าน
เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา
โดยวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี
โดยศาลปกครองชั้นต้นนำข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี
มาจากคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดี แต่กลับไม่ปรากฏหลักฐานในสำนวนว่าผู้ฟ้องคดีได้รับสำเนา
คำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นมิได้ปฏิบัติตามระเบียบฯ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ในส่วนที่ว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริง ซึ่งศาลปกครองสูงสุด
เห็นสมควรยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้ศาลปกครองชั้นต้นดำเนินการดังกล่าวหรือมี
คำสั่งใหม่ตามข้อ ๑๑๒ (๒) แห่งระเบียบดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๙/๒๕๖๑)

(๒.๓) กรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาพยานเอกสาร
ที่ไม่ปรากฏในสำนวนคดี

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง) มีคำสั่ง
ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา โดยเหตุที่เป็นการฟ้องซ้ำกับคดีหมายเลขดำที่ ๑๐๘๔/๒๕๕๙
หมายเลขคดีแดงที่ ๑๔๔๓/๒๕๕๙ แต่เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงในสำนวนคดีทั้งหมดแล้ว
ไม่ปรากฏสำเนาคำสั่งคดีหมายเลขดำที่ ๑๐๘๔/๒๕๕๙ หมายเลขแดงที่ ๑๔๔๓/๒๕๕๙
ของศาลปกครองชั้นต้นแต่อย่างใด ซึ่งการที่ศาลปกครองชั้นต้นจะพิจารณามีคำสั่งในส่วนนี้ได้
จะต้องปรากฏหลักฐานในสำนวนคดีเพื่อใช้ประกอบการพิจารณายืนยันว่าคดีในส่วนนี้มีประเด็น
ที่จะต้องวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันกับคดีก่อนซึ่งถึงที่สุดแล้วอันจะเป็นการฟ้องซ้ำ
หรือไม่ ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาวินิจฉัยคดีโดยปราศจากเอกสารหลักฐาน
ดังกล่าว และไม่ปรากฏว่าศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งเรียกเอกสารในคดีหมายเลขดำ
ที่ ๑๐๘๔/๒๕๕๙ หมายเลขแดงที่ ๑๔๔๓/๒๕๕๙ ของศาลปกครองชั้นต้นเข้ามาในสำนวนคดีนี้
เพื่อที่จะฟังว่าเป็นการฟ้องซ้ำแต่อย่างใด การมีคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นจึงเป็นการพิจารณา
พยานเอกสารที่ไม่ปรากฏในสำนวนคดี กรณีจึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
หรือระเบียบนี้ในส่วนที่ว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริง และเมื่อไม่ปรากฏพยานหลักฐานดังกล่าว
ในสำนวน ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่สามารถพิจารณาเพื่อมีคำสั่งได้ กรณีจึงมีเหตุอันสมควรที่



ศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา และให้ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาและมีคำสั่งเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวใหม่ตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๘/๒๕๖๐)

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา โดยอ้างข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีเคยฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองอุบลราชธานี) เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๑๖๔/๒๕๕๙ หมายเลขแดงที่ ๕๙๓/๒๕๖๐ ซึ่งคดีดังกล่าวศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เพราะเหตุผู้ฟ้องคดีไม่ยื่นคำคัดค้านคำให้การต่อศาล และผู้ฟ้องคดีไม่ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุดภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดคดีจึงถึงที่สุด เมื่อต่อมาผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเป็นคดีนี้ โดยคำฟ้องและคำขอของผู้ฟ้องคดีในคดีนี้มีสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างรวมทั้งคำขอบังคับเป็นอย่างเดียวกันกับคดีหมายเลขดำที่ ๑๖๔/๒๕๕๙ หมายเลขแดงที่ ๕๙๓/๒๕๖๐ ซึ่งถึงที่สุดแล้ว อันเป็นการต้องห้ามตามข้อ ๙๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา โดยข้อเท็จจริงในสำนวนคดีไม่ปรากฏสำเนาคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นในคดีก่อนตามที่ศาลปกครองชั้นต้นได้อ้างไว้แต่อย่างใด ดังนั้น การมีคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นจึงเป็นการพิจารณาพยานเอกสารที่ไม่ปรากฏในสำนวนคดี กรณีจึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือระเบียบนี้ในส่วนที่ว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริง และเมื่อไม่ปรากฏพยานหลักฐานในสำนวนดังกล่าว ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่สามารถพิจารณาเพื่อมีคำสั่งได้ กรณีจึงมีเหตุอันสมควรที่จะมีคำสั่งยกคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาและให้ส่งสำนวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้พิพากษาหรือมีคำสั่งใหม่ตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๖๑/๒๕๖๐)

(๒.๔) กรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งยกคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลโดยยังมิได้ฟังคู่กรณีทุกฝ่ายและทำการไต่สวนตามที่เห็นสมควร

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นพร้อมกับยื่นคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ แต่ปรากฏว่าเมื่อถึงกำหนดเวลานัดไต่สวน ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้มาศาล เนื่องจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีภารกิจที่ต้องเดินทางไปราชการ ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ พักอาศัยอยู่ที่จังหวัดสงขลา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มอบอำนาจให้นาง ร. มาให้ถ้อยคำแทน กรณีจึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ มิได้เจตนาที่จะไม่มาศาลตามคำสั่งศาลแต่อย่างใด จึงยังไม่อาจจะถือได้ว่า



ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่มีพยานหลักฐานมาแสดงต่อศาลว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาล หรือโดยสถานะของผู้ฟ้องคดีทั้งสองหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล จะเดือดร้อนเกินสมควร ทั้งการที่ศาลจะมีคำสั่งยกคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ต้องปรากฏว่า ศาลได้ทำการไต่สวนหรือปรากฏหลักฐานชัดเจนว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาล หรือโดยสถานะของผู้ฟ้องคดีทั้งสองหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล ก็ไม่เดือดร้อนเกินสมควร ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งงดการไต่สวนและให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชำระค่าธรรมเนียมศาลภายใน ๑๕ วัน อันมีผลเป็นการยกคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง โดยยังมีได้ฟังคู่กรณีทุกฝ่ายและทำการไต่สวนตามที่เห็นสมควร อีกทั้งมีใช้กรณีที่มีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะสั่งการไต่โดยไม่ต้องไต่สวนเพิ่มเติม จึงเป็นกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือระเบียบในส่วนที่ว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริง และโดยที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้มีเจตนาที่จะละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่นัดมาไต่สวน ศาลปกครองชั้นต้นจึงชอบที่จะมีคำสั่งเลื่อนการไต่สวนแล้วมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมาทำการไต่สวนด้วยตนเองในวันที่ศาลกำหนดในภายหลัง จึงมีเหตุอันสมควรที่ศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นแล้วส่งสำนวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อพิจารณาและมีคำสั่งใหม่ตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๖๐/๒๕๖๐)

(๓) กรณีที่ข้อเท็จจริงไม่พอฟังการวินิจฉัยคดี (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๓))

กรณีผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกคำสั่งเลื่อนขึ้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๒ ถึงเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ จำนวนสิบสามคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งทั้งสิบสามคำสั่งดังกล่าว อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงตามสำนวนคดีไม่ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่งเลื่อนขึ้นเงินเดือนของผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสามคำสั่งดังกล่าว หรือผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งคำสั่งเลื่อนขึ้นเงินเดือนดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่งดังกล่าวตั้งแต่เมื่อใด และผู้ฟ้องคดีได้ร้องทุกข์นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวแต่ละฉบับหรือไม่ อย่างไร ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีกรณีดังกล่าวหรือไม่ ตั้งแต่เมื่อใด ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงยังไม่ปรากฏให้เป็นที่ยุติก่อนมีคำวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีร้องทุกข์เมื่อพ้นระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง หรือผู้ฟ้องคดีไม่ได้ร้องทุกข์ภายในระยะเวลาดังกล่าว ดังนั้น ข้อเท็จจริงในคดีนี้จึงยังไม่พอฟังการวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีได้ร้องทุกข์เมื่อพ้น



ระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง หรือผู้ฟ้องคดีไม่ได้ร้องทุกข์ภายในระยะเวลาดังกล่าว อันจะถือว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงเป็นกรณีที่ปรากฏเหตุว่า ข้อเท็จจริงที่ศาลปกครองชั้นต้นฟังมาไม่พอบกการวินิจฉัยชี้ขาดคดี และมีเหตุอันสมควรที่ศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เพื่อให้ศาลปกครองชั้นต้นดำเนินการสอบสวนพิจารณาให้ถูกต้องและมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดีต่อไป ตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคำสั่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ และให้ศาลปกครองชั้นต้นดำเนินการสอบสวนพิจารณาใหม่ให้ถูกต้องแล้วพิพากษาหรือมีคำสั่งไปตามรูปคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๓๗/๒๕๖๐)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ประกอบธุรกิจในการให้บริการขนส่งทางอากาศ ได้ยื่นคำร้องขอเพิ่มเติมคำฟ้องและมีคำขอให้ศาลมีคำสั่งให้บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (ผู้ถูกฟ้องคดี) คืนเงินค่าบริการควบคุมจราจรทางอากาศที่ผู้ฟ้องคดีได้ชำระเกินไปจำนวน ๒๑๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย และได้มีคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกัน ศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่า คำร้องขอเพิ่มเติมคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีมีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะรับคำฟ้องเพิ่มเติมดังกล่าวไว้พิจารณาได้ จึงได้มีคำสั่งนัดไต่สวนคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยได้กำหนดให้กรรมการที่มีอำนาจลงชื่อผูกพันผู้ฟ้องคดี พร้อมทั้งตราประทับมาให้ถ้อยคำสาบานตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองภายในกำหนดนัดดังกล่าว ปรากฏว่าในวันนัดไต่สวนผู้รับมอบอำนาจผู้ฟ้องคดีมาศาล แต่กรรมการที่มีอำนาจลงชื่อผูกพันผู้ฟ้องคดีไม่ได้มาให้ถ้อยคำสาบานตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาที่กำหนด และไม่ได้แจ้งเหตุขัดข้องให้ศาลปกครองชั้นต้นทราบแต่ประการใด จึงเป็นการยื่นคำร้องที่คู่กรณีผู้ยื่นไม่มีการสาบานตัวอันเป็นคำร้องที่ไม่สมบูรณ์ถูกต้องตามข้อ ๔๑/๒ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แต่การยื่นคำร้องโดยคู่กรณีที่ยื่นไม่ได้สาบานตัว เป็นเรื่องความไม่สมบูรณ์ถูกต้องของคำร้องเท่านั้น ซึ่งโดยสภาพเป็นกรณีที่อาจแก้ไขได้ โดยการสั่งให้คู่กรณีที่ยื่นคำร้องทำการแก้ไขให้สมบูรณ์ถูกต้องเสีย ซึ่งเป็นการให้โอกาสคู่กรณีที่ยื่นคำร้องได้มีโอกาสแก้ไขความไม่สมบูรณ์ถูกต้องเสียก่อน หรือสั่งไม่รับคำร้องดังกล่าวไว้พิจารณา ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งยกคำขอโดยให้เหตุผลว่า ผู้ฟ้องคดีไม่อาจแสดงให้ศาลเห็นหรือมีเหตุที่เชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาล หรือโดยสถานะของผู้ฟ้องคดีถ้าไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล จะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร จึงเป็นกรณีที่ปรากฏว่าข้อเท็จจริงที่ศาลปกครองชั้นต้นฟังมาไม่พอบกการวินิจฉัยชี้ขาดคดี ซึ่งมีเหตุอันสมควรให้



ดำเนินการฟังข้อเท็จจริงเสียใหม่ให้ถูกต้องตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๙๑/๒๕๖๐)

๒) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดไม่ส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำสั่งใหม่

กรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจำนวนกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิที่จะยื่นคำร้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเพื่อขอให้พิจารณาคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ใหม่ตามมาตรา ๔๕/๑ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ หรือจะใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๔๕/๑ วรรคสอง (๒) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวก็ได้ และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กล่าวมาแล้ว ผู้ฟ้องคดีจะใช้สิทธิอีกประการหนึ่งมิได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๕/๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุดแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ทั้งหมดอีกครั้ง จึงต้องห้ามตามมาตรา ๔๕/๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นต้องมีคำสั่งไม่รับคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลชั้นอุทธรณ์ดังกล่าวเสียก่อน และเมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้ชำระค่าธรรมเนียมศาลจำนวนกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดไว้ ศาลปกครองชั้นต้นจึงจะมีคำสั่งไม่รับคำอุทธรณ์คำพิพากษาของผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๑๐๔ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นมิได้มีคำสั่งไม่รับคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลชั้นอุทธรณ์ทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบคำสั่งดังกล่าวเสียก่อนที่จะมีคำสั่งไม่รับคำอุทธรณ์คำพิพากษาของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายในส่วนที่ว่าด้วยการทำคำสั่ง อย่างไรก็ดี เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมและเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาคดี เห็นควรไม่ส่งสำนวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำสั่งใหม่ตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) ของระเบียบดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๒๓/๒๕๖๑)

๓.๓.๗ การนำวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นมาใช้ในศาลปกครองสูงสุด (ข้อ ๑๑๖)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ภาค ๒

แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเฉพาะเรื่อง

บทที่ ๑

การนำหลักกฎหมายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาใช้วินิจฉัยในคดีปกครอง

๑. หลักความเสมอภาค (การห้ามการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม)

๑.๑ การขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่

แม้ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ (New Drugs) และยาสามัญใหม่ (New Generic Drugs) ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ จะกำหนดกระบวนการขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ไว้ ๒ ช่องทาง โดยช่องทางที่ ๒ เป็นช่องเร่งด่วน สำหรับกลุ่มยาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ หรือปัญหาสุขภาพของประชาชน หรือเป็นยาที่ใช้รักษาโรคร้ายแรงที่เป็นอันตรายต่อชีวิต แต่เมื่อยาริมน (เอชไอวี-๑ อิมมูโนเจน) ที่ผู้ฟ้องคดีขอขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ในช่องทางเร่งด่วน เป็นยาที่ใช้รักษาผู้ที่เริ่มติดเชื้อซึ่งยังไม่มีอันตรายต่อชีวิต ในระยะเวลาอันใกล้ อีกทั้ง ประชาชนยังมีทางเลือกในการใช้ยารักษาอื่นในการรักษาโรคเอดส์ได้ การอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีใช้การขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ในช่องทางเร่งด่วนดังกล่าว จึงไม่เป็นการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศหรือปัญหาสุขภาพของประชาชนได้อย่างเร่งด่วนตามประกาศข้างต้น

นอกจากนี้ การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมายถึง การปฏิบัติต่อบุคคลที่มีสาระสำคัญอย่างเดียวกันให้แตกต่างกัน หรือปฏิบัติต่อบุคคลที่มีสาระสำคัญแตกต่างกันให้เหมือนกัน ส่วนคำว่าเร่งด่วนนั้น ย่อมต้องถือเอาช่วงเวลาหนึ่ง ๆ เป็นสาระสำคัญ ดังนั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะเคยได้รับอนุมัติให้ใช้ช่องทางเร่งด่วนในการขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจำนวนสามชนิดมาก่อน แต่เมื่อยาทั้งสามชนิดดังกล่าวเป็นยาต่างชนิดกันกับยาริมน (เอชไอวี-๑ อิมมูโนเจน) ที่ผู้ฟ้องคดีขอขึ้นทะเบียนตำรับยาในครั้งนี้ อีกทั้งยังเป็นการขอขึ้นทะเบียนตำรับยาต่างกรรมต่างวาระ ยาทั้งสี่ชนิดจึงมีความแตกต่างกันในเรื่องความจำเป็นเร่งด่วน ประกอบกับสรรพคุณของยาริมน (เอชไอวี-๑ อิมมูโนเจน) ยังเป็นที่สงสัย อันเข้าลักษณะที่ไม่สามารถเชื่อถือในสรรพคุณได้ตามมาตรา ๘๓ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ต่างจากยาอีกสามชนิดซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ที่เป็นยาชีววัตถุใหม่พิจารณาแล้วเชื่อถือในสรรพคุณและเห็นว่า



เป็นยาที่ใช้รักษาโรคร้ายแรงที่มีการกำเริบอย่างต่อเนื่อง ยารีมูน (เอชไอวี-๑ อิมมูโนเจน) กับยาทั้งสามชนิดจึงมีความแตกต่างกันในสาระสำคัญ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามการขอขึ้นทะเบียนยาทั้งสี่ชนิดให้เหมือนกัน การที่สำนักงานฯ ไม่พิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีใช้ช่องทางเร่งด่วนในการขึ้นทะเบียนตำรับยา จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบและไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีวัตถุประสงค์ในการผลิตจำหน่ายวัคซีนยา ได้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาชื่อ รีมูน (เอชไอวี-๑ อิมมูโนเจน) หรือ Remune[®] (HIV-1 Immunogen) ประเภทยาแผนปัจจุบันสำหรับรักษาผู้ติดเชื้อเอ็ดส์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งต่อมาผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอให้รับขึ้นทะเบียนตำรับยาของผู้ฟ้องคดีในช่องทางเร่งด่วน ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ (New Drugs) และยาสามัญใหม่ (New Generic Drugs) ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๗ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า คณะกรรมการยาไม่มีมติไม่รับขึ้นทะเบียนตำรับยารีมูน (เอชไอวี-๑ อิมมูโนเจน) ของผู้ฟ้องคดี โดยให้เหตุผลว่า ไม่สามารถเชื่อถือในสรรพคุณของยา และในปัจจุบันมียาใช้สำหรับรักษาโรคเอ็ดส์หลายชนิดที่มีประสิทธิภาพ ยารีมูน (เอชไอวี-๑ อิมมูโนเจน) จึงไม่เข้าข่ายในเรื่องความจำเป็นเร่งด่วน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเคยอนุมัติให้ใช้ช่องทางเร่งด่วนในการขอขึ้นทะเบียนตำรับยาของผู้ขายรายอื่น ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่ไม่รับขึ้นทะเบียนตำรับยารีมูน (เอชไอวี-๑ อิมมูโนเจน) ของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า การขอขึ้นทะเบียนตำรับยารีมูน (เอชไอวี-๑ อิมมูโนเจน) ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี เป็นการขอขึ้นทะเบียนยาครั้งแรก และไม่เคยได้รับการขึ้นทะเบียนในประเทศใดมาก่อน ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองโดยคณะกรรมการพิจารณาการขึ้นทะเบียนยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ที่เป็นยาชีววัตถุใหม่ จึงได้ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินให้ความเห็นทั้งให้คณะผู้วิจัยยารีมูน (เอชไอวี-๑ อิมมูโนเจน) ของผู้ฟ้องคดีเข้าชี้แจงและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการฯ แล้ว ซึ่งผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า ข้อมูลที่ผู้ฟ้องคดีส่งให้ยังไม่ชัดเจนเพียงพอที่จะชี้ชัดลงไปได้ว่า ในทางการแพทย์ยาที่ผู้ฟ้องคดีขอขึ้นทะเบียนสามารถชะลอการกลายเป็นเอดส์ตามสรรพคุณที่ให้ไว้ได้หรือไม่ คณะกรรมการฯ จึงขอให้ผู้ฟ้องคดีส่งข้อมูล



เพิ่มเติม และเห็นว่าควรมีการศึกษาวินิจฉัยทางคลินิกระยะที่ ๓ แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้ส่งข้อมูลให้ครบถ้วน แต่อย่างใด ทั้งยังปรากฏข้อเท็จจริงในชั้นพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อนุมัติขึ้นทะเบียนตำรับยาก่อน ผู้ฟ้องคดีจึงจะดำเนินการศึกษาวินิจฉัยทางคลินิกระยะที่ ๓ โดยหากผลไม่ผ่านแล้วก็จะยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพิกถอนตำรับยา และต่อมาผู้ฟ้องคดียังได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้พิจารณาโดยช่องทางเร่งด่วน เพื่อขอผ่อนผันส่งงานวิจัยทางคลินิกระยะ ๓ ในภายหลัง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สรรพคุณของยาที่ผู้ฟ้องคดีขอขึ้นทะเบียนยังเป็นที่สงสัย ดังนั้น การที่คณะกรรมการยามีความเห็นว่า ยาริมน (เอชไอวี-๑ อิมมูโนเจน) ตามคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะที่ไม่สามารถเชื่อถือในสรรพคุณได้ตามมาตรา ๘๓ วรรคหนึ่ง (๓)^๑ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่รับขึ้นทะเบียนตำรับยาของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ขึ้นทะเบียนตำรับยาริมน (เอชไอวี-๑ อิมมูโนเจน) โดยใช้วิธีการตามช่องทางเร่งด่วน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่อนุมัติ นั้น เห็นว่า เมื่อประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ (New Drugs) และยาสามัญใหม่ (New Generic Drugs) ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๗ กำหนดกระบวนการขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ไว้ ๒ ช่องทาง โดยช่องทางที่ ๒ คือ ช่องทางเร่งด่วน นั้น กำหนดว่า (ก) กลุ่มยาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ หรือปัญหาสุขภาพของประชาชน หรือเป็นยาที่ใช้รักษาโรคร้ายแรงที่เป็นอันตรายต่อชีวิต เช่น ยารักษาโรคเอดส์ ยารักษาโรคมะเร็ง และยาอื่น ๆ ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นสมควร (ข) ยาที่มีการวิจัยและพัฒนาในประเทศไทยเป็นหลัก โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ยาริมน (เอชไอวี-๑ อิมมูโนเจน) เป็นยาสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อในระยะเริ่มแรก และยังไม่แสดงอาการของโรค จึงเป็นยาที่ใช้รักษาผู้ที่เริ่มติดเชื้อซึ่งยังไม่มีอันตรายต่อชีวิตในระยะเวลายันใกล้ นอกจากนี้ ในปัจจุบันมียาที่ใช้สำหรับรักษาโรคเอดส์หลายชนิดที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนจึงมีทางเลือกในการใช้ยาชนิดอื่นรักษาโรคเอดส์ได้ ดังนั้น การอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีใช้การขึ้นทะเบียนยาใหม่ในช่องทางเร่งด่วน จึงไม่เป็นการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศหรือปัญหาสุขภาพของประชาชนได้อย่างเร่งด่วน นอกจากนี้ การเลือกปฏิบัติ

^๑ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๘๓ ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบียนตำรับยา เมื่อคณะกรรมการเห็นว่า

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) ยาที่ขอขึ้นทะเบียนตามตำรับยานั้น ไม่สามารถเชื่อถือในสรรพคุณได้ หรืออาจไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้

ฯลฯ

ฯลฯ



ที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา ๓๐^๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมายถึง การปฏิบัติต่อบุคคลที่มีสาระสำคัญอย่างเดียวกันแตกต่างกัน หรือปฏิบัติต่อบุคคลที่มีสาระสำคัญแตกต่างกันให้เหมือนกัน ส่วนคำว่าแรงด่วนนั้น ย่อมต้องถือเอาช่วงเวลาหนึ่ง ๆ เป็นสำคัญ ด้วยเหตุนี้ แม้ยาริมูน (เอชไอวี-๑ อิมมูโนเจน) ของผู้ฟ้องคดี กับยาอิมมิวโนโคไลน์ ยาพลาสโมทริม และยา Iressa ซึ่งเคยได้รับอนุมัติให้ใช้ช่องทางเร่งด่วน จะเป็นยารักษาโรค แต่ก็ยังเป็นยาต่างชนิดกัน ทั้งยังเป็นการขอขึ้นทะเบียนตำรับยาต่างกรรมต่างวาระกัน ยาทั้งสี่ชนิดจึงมีความต่างกันในเรื่องความจำเป็นเร่งด่วน ประกอบกับสรรพคุณของยาริมูน (เอชไอวี-๑ อิมมูโนเจน) ยังเป็นที่สงสัย ดังที่ได้วินิจฉัยไปแล้วข้างต้น แต่ยาอิมมิวโนโคไลน์ และยาพลาสโมทริม เป็นยาที่คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้วเชื่อถือในสรรพคุณ ส่วนยา Iressa เป็นยาที่คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นยาที่ใช้รักษาโรคมะเร็งที่มีการกำเริบอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับขึ้นทะเบียนตำรับยาด้วยเหตุผลด้านความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศและการรักษาโรคร้ายแรงที่เป็นอันตรายต่อชีวิต ยาริมูน (เอชไอวี-๑ อิมมูโนเจน) ของผู้ฟ้องคดีกับยาทั้งสามชนิดจึงมีความแตกต่างกันในสาระสำคัญ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่จำเป็นต้องปฏิบัติต่อการขอขึ้นทะเบียนยาทั้งสี่ชนิดให้เหมือนกัน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่พิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีใช้ช่องทางเร่งด่วนในการขึ้นทะเบียนตำรับยา จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบและไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๖๓/๒๕๖๑)

๑.๒ การรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

ในการคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร แม้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะสามารถดำเนินการคัดเลือกได้โดยไม่ต้องจัดให้มีการสอบแข่งขัน แต่การกำหนดคุณสมบัติหรือหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อหลักความเสมอภาคหรือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งด้วย โดยเฉพาะเมื่อเป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ชั้นยศเดียวกัน ก็จะต้องกำหนด

^๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน

ฯลฯ

ฯลฯ

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดตบัพัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทำมิได้

ฯลฯ

ฯลฯ



คุณสมบัติขั้นต่ำของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกไว้ในระดับเดียวกัน โดยไม่อาจแบ่งแยกเป็นกลุ่มผู้มีคุณสมบัติต่ำกว่าปริญญาตรีกลุ่มหนึ่ง และผู้มีคุณสมบัติตั้งแต่ระดับปริญญาตรีอีกกลุ่มหนึ่งได้ ดังนั้น การที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยผู้บัญชาการตำรวจได้ประกาศรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร โดยแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ตามคุณสมบัติ กลุ่มแรก คือ กลุ่มข้าราชการตำรวจยศดาบตำรวจหรือจ่าสิบตำรวจผู้ไม่มีวุฒิปริญญาตรี และอีกกลุ่มหนึ่ง คือ กลุ่มข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา โดยกำหนดหลักเกณฑ์ที่เป็น การจำกัดสิทธิให้ข้าราชการตำรวจในกลุ่มหลังซึ่งมีวุฒิปริญญาตรีมิให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในกลุ่มแรกซึ่งกำหนดไว้สำหรับผู้ไม่มีวุฒิปริญญาตรี ทั้งที่ผู้ไม่มีวุฒิปริญญาตรีเป็นคุณสมบัติที่สูงกว่า และตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือกมีหน้าที่และความรับผิดชอบ เช่นเดียวกัน โดยไม่มีบทบัญญัติใดแห่งกฎหมายให้กระทำได้ กรณีจึงมีลักษณะเป็น การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และเป็นการจำกัดสิทธิข้าราชการตำรวจยศดาบตำรวจหรือจ่าสิบตำรวจมิให้เข้าสมัครรับการคัดเลือกในบางตำแหน่งที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติ ซึ่งขัดหรือแย้งกับการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรในส่วนที่กำหนดให้ข้าราชการตำรวจยศดาบตำรวจหรือจ่าสิบตำรวจที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีห้ามสมัครเข้ารับการคัดเลือกในกลุ่มที่กำหนดไว้สำหรับผู้ไม่มีวุฒิปริญญาตรี จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้บัญชาการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีประกาศกองบัญชาการตำรวจ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ กลุ่มสายป้องกันปราบปราม และกลุ่มสายอำนวยการและสนับสนุน รวม ๕๐๐ อัตรา โดยแยกเป็น (๑) กลุ่มข้าราชการตำรวจยศดาบตำรวจหรือจ่าสิบตำรวจ ผู้ไม่มีวุฒิปริญญาตรี จำนวน ๒๕๐ อัตรา แบ่งเป็น สายป้องกันปราบปราม (ปป.๑) จำนวน ๒๐๐ อัตรา สายอำนวยการและสนับสนุน (อก.๒) จำนวน ๕๐ อัตรา และ (๒) กลุ่มข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรี จำนวน ๒๕๐ อัตรา แบ่งเป็น สายป้องกันปราบปราม (ปป.๓) จำนวน ๒๐๐ อัตรา สายอำนวยการและสนับสนุน (อก.๔) จำนวน ๕๐ อัตรา และกำหนดให้ข้าราชการตำรวจยศดาบตำรวจหรือจ่าสิบตำรวจที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี (ทุกสาขา) ต้องสมัครเข้ารับการคัดเลือกเฉพาะกลุ่มข้าราชการตำรวจสายป้องกันปราบปราม (ปป.๓) หรือสายอำนวยการและสนับสนุน (อก.๔) เท่านั้น ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำรวจ



ชั้นประทวนยศดาบตำรวจ และมีวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มีความประสงค์จะสมัครคัดเลือกในกลุ่มข้าราชการตำรวจผู้ไม่มีวุฒิปริญญาตรี สายป้องกันและปราบปราม (ปป.๑) หรือสายอำนวยการและสนับสนุน (อก.๒) แต่ไม่สามารถสมัครได้เนื่องจากข้อกำหนดข้างต้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวไม่เป็นธรรมและเป็นการรอนสิทธิของผู้ฟ้องคดี จึงร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย แต่ผลการพิจารณาเห็นว่าประกาศดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศฉบับพิพาทเฉพาะส่วนที่เป็นการรอนสิทธิของผู้ฟ้องคดีหรือของข้าราชการตำรวจยศจ่าสิบตำรวจหรือดาบตำรวจที่มีวุฒิปริญญาตรี โดยให้สิทธิแก่ผู้ฟ้องคดีหรือข้าราชการตำรวจดังกล่าวมีสิทธิสมัครในกลุ่มใดก็ได้ตามความประสงค์และคุณสมบัติที่ตนมีอยู่

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในการคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร แม้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะสามารถดำเนินการคัดเลือกได้โดยไม่ต้องจัดให้มีการสอบแข่งขัน แต่ในการดำเนินการดังกล่าวก็ต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมและความเสมอภาคประกอบด้วย โดยเฉพาะการกำหนดคุณสมบัติหรือหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกจะต้องไม่ขัดต่อหลักความเสมอภาคหรือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยในการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ชั้นยศเดียวกัน ก็จะต้องกำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกไว้ในระดับเดียวกัน โดยไม่อาจแบ่งแยกเป็นกลุ่มผู้มีคุณสมบัติต่ำกว่าปริญญาตรีกลุ่มหนึ่ง และผู้มีคุณสมบัติตั้งแต่ระดับปริญญาตรีอีกกลุ่มหนึ่งได้ ดังนั้น การที่ประกาศพิพาทกำหนดให้ข้าราชการตำรวจยศดาบตำรวจหรือจ่าสิบตำรวจที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี (ทุกสาขา) ต้องสมัครเข้ารับการคัดเลือกเฉพาะกลุ่มข้าราชการตำรวจสายป้องกันปราบปราม (ปป.๓) หรือสายอำนวยการและสนับสนุน (อก.๔) เท่านั้น จึงเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ที่เป็นการจำกัดสิทธิข้าราชการตำรวจยศดาบตำรวจหรือจ่าสิบตำรวจผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรี ซึ่งรวมทั้งผู้ฟ้องคดีมิให้สมัครคัดเลือกในตำแหน่งที่กำหนดไว้สำหรับผู้ไม่มีวุฒิปริญญาตรี ทั้งที่ผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรีเป็นคุณสมบัติที่สูงกว่า และตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือกมีลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกัน โดยไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายให้กระทำได้ กรณีจึงมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และเป็นการจำกัดสิทธิข้าราชการตำรวจยศดาบตำรวจหรือจ่าสิบตำรวจมิให้เข้าสมัครรับการคัดเลือกในบางตำแหน่งที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติ ซึ่งขัดหรือแย้งกับการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามมาตรา ๔๕^๓ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

^๓ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๔๕ ในส่วนราชการต่าง ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะให้มีตำแหน่งข้าราชการตำรวจตำแหน่งใดจำนวนเท่าใด และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งอย่างไร และจะให้มียศหรือไม่ และถ้าให้มียศจะให้มียศใด รวมตลอดถึง



ดังนั้น ประกาศฉบับพิพาทในส่วนที่กำหนดให้ข้าราชการตำรวจยศดาบตำรวจหรืออำสับตำรวจที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี (ทุกสาขา) ต้องสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้เฉพาะในกลุ่มข้าราชการตำรวจสายป้องกันปราบปราม (ปป.๓) หรือสายอำนวยการและสนับสนุน (อก.๔) เท่านั้น จึงเป็นประกาศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนประกาศพิพาทเฉพาะในส่วนที่กำหนดให้ข้าราชการตำรวจยศดาบตำรวจหรืออำสับตำรวจที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี (ทุกสาขา) ต้องสมัครเข้ารับการคัดเลือกเฉพาะกลุ่มข้าราชการตำรวจสายป้องกันปราบปราม (ปป.๓) หรือสายอำนวยการและสนับสนุน (อก.๔) เท่านั้น โดยให้มีผลนับแต่วันประกาศ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๖๙/๒๕๖๑)

๒. หลักการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕. หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยความแน่นอนและความชัดเจนของกฎหมาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖. หลักความได้สัดส่วน

เมื่ออาวุธดับเพลิงเป็นเครื่องมือทำการประมงที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถจับสัตว์น้ำได้คราวละจำนวนมากตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศกำหนดลักษณะและประเภทของเครื่องมือทำการประมงบางชนิดรวมถึงอาวุธดับเพลิงทุกขนาด ให้เป็นเครื่องมือทำการประมงที่ต้องห้ามในที่

การตัดโอนตำแหน่งจากส่วนราชการหนึ่งไปเพิ่มให้อีกส่วนราชการหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ ก.ตร. กำหนด โดยให้คำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงาน รวมทั้งความมีประสิทธิภาพและการประหยัด

การกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการตำรวจตั้งแต่ตำแหน่งผู้บังคับการ พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษหรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปในส่วนราชการต่าง ๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.ต.ช. ก่อน



จับสัตว์น้ำประเภทที่สาธารณประโยชน์ในบริเวณแม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง อ่างเก็บน้ำ และลำน้ำสาขา ทุกแห่งทั่วราชอาณาจักร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ ที่ต้องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน โดยกำหนดลักษณะและประเภทของอวนที่ใช้ในการทำประมงจากประกาศที่มีอยู่เดิมให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ถือเป็นการกำหนดมาตรการที่สามารถบรรลุผลในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำได้มากกว่ามาตรการที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับเดิม การใช้ดุลพินิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการออกประกาศฉบับดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบหาค้นประกอบอาชีพประมงและทำการประมงโดยใช้เครื่องมือประเภทยวนหัตถ์จับสัตว์น้ำในแม่น้ำมูล ฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำประเภทที่สาธารณประโยชน์ในบริเวณแม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง อ่างเก็บน้ำ และลำน้ำสาขา ทุกแห่งทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงประเภทยวนหัตถ์จับทุกขนาด อวนหรือข่ายซึ่งทำการประมงโดยวิธีล้อมแล้วลาก อวนหัตถ์จับทุกขนาด อวนหรือข่ายซึ่งใช้ประกอบกับเครื่องมือกระทุ้งน้ำ ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำประเภทที่สาธารณประโยชน์บริเวณแม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง อ่างเก็บน้ำ หรือลำน้ำสาขาของที่จับสัตว์น้ำดังกล่าว หรือบริเวณที่จับสัตว์น้ำประเภทที่สาธารณประโยชน์ในน่านน้ำจืดซึ่งเรียกชื่ออย่างอื่นทุกแห่งทั่วราชอาณาจักรโดยเด็ดขาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และบำรุงรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ป้องกันมิให้สัตว์น้ำถูกนำมาใช้ประโยชน์มากเกินไปจนสมควรอันจะส่งผลกระทบต่อการแพร่ขยายพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์และเพื่อส่วนรวมซึ่งประกาศดังกล่าวเป็นมาตรการที่ห้ามเฉพาะเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการจับสัตว์น้ำเท่านั้น ราษฎรยังสามารถใช้เครื่องมือชนิดอื่น เช่น แห ข่าย เบ็ด ทำการประมงได้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบหาค้นเห็นว่า การออกประกาศข้างต้นทำให้ไม่สามารถใช้อวนหัตถ์จับทำการประมงในแม่น้ำมูลได้อีกต่อไป เป็นเหตุให้ขาดรายได้หลักจากการทำประมง ส่งผลให้ไม่มีรายได้มาเลี้ยงดูครอบครัวและชำระหนี้ที่กู้ยืมมาลงทุนทำการประมง จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศดังกล่าว



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกประกาศฉบับพิพาท^๔ ตามการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณากำหนดมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ กรมประมง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีที่มาจากการนำประกาศจำนวน ๓ ฉบับ ที่ได้ประกาศใช้ก่อนหน้านี้นี้ รวมเข้าด้วยกัน คือ ๑. ประกาศกระทรวงเกษตร เรื่อง ห้ามมิให้ใช้อวนและเครื่องมือบางชนิดทำการประมงในลำคลอง ลำธาร ลำห้วย ลำกระโดง ลำราง และลำคู หรือบ่อหลา ซึ่งเป็นที่จับสัตว์น้ำประเภทที่สาหร่ายประโยชน์ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๐๕^๕ ๒. ประกาศ

^๔ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิด ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำประเภทที่สาหร่ายประโยชน์ในบริเวณแม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง อ่างเก็บน้ำ และลำน้ำสาขา ทุกแห่งทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๔

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า ได้มีการนำเครื่องมือทำการประมงขนาดใหญ่และเครื่องมือซึ่งสามารถจับสัตว์น้ำบริเวณแม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง อ่างเก็บน้ำ และลำน้ำสาขาของที่จับสัตว์น้ำต่าง ๆ ดังกล่าว รวมทั้งในบริเวณที่จับสัตว์น้ำในน่านน้ำจืดที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นด้วย และเป็นการทำลายพันธุ์สัตว์น้ำอย่างร้ายแรง ซึ่งมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำจืดที่กำหนดไว้ยังไม่สามารถใช้อย่างมีประสิทธิภาพและพบปัญหาในการปฏิบัติ ประกอบกับในบางท้องที่มีการเรียกชื่อแหล่งน้ำแตกต่างกันทำให้เกิดข้อโต้แย้งอยู่เป็นประจำ รวมทั้งในปัจจุบันได้มีการดัดแปลงเครื่องมือทำการประมงให้มีประสิทธิภาพในการจับสัตว์น้ำมากขึ้น และได้นำมาใช้ทำการประมงในน่านน้ำจืดด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ทรัพยากรสัตว์น้ำตามธรรมชาติถูกจับและถูกทำลายมากเกินไปจนสมควร และเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำได้อย่างยั่งยืนสืบไป จึงเห็นสมควรห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงออกประกาศดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๒ ห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงประเภทอวนลาก อวนรุน ละวะ ชิบ รุนกึ่ง รุนเคย หรืออวนตุงทุกชนิด เครื่องมือคราดหอย เครื่องมือช้อนทุกชนิด ที่ใช้ประกอบกับเรือยนต์ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำประเภทที่สาหร่ายประโยชน์ บริเวณแม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง อ่างเก็บน้ำ หรือลำน้ำสาขาของที่จับสัตว์น้ำดังกล่าว หรือบริเวณที่จับสัตว์น้ำประเภทที่สาหร่ายประโยชน์ในน่านน้ำจืดซึ่งเรียกชื่ออย่างอื่นทุกแห่งทั่วราชอาณาจักรโดยเด็ดขาด

ข้อ ๓ ห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงประเภทอวนล้อมจับทุกชนิด อวนหรือข่ายซึ่งทำการประมงโดยวิธีล้อม แล้วลาก อวนตักตลิ่งทุกชนิด อวนหรือข่ายซึ่งใช้ประกอบกับเครื่องมือกระทุ้งน้ำ ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำประเภทที่สาหร่ายประโยชน์บริเวณแม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง อ่างเก็บน้ำ หรือลำน้ำสาขาของที่จับสัตว์น้ำดังกล่าว หรือบริเวณที่จับสัตว์น้ำประเภทที่สาหร่ายประโยชน์ในน่านน้ำจืดซึ่งเรียกชื่ออย่างอื่นทุกแห่งทั่วราชอาณาจักรโดยเด็ดขาด

ข้อ ๔ ประกาศฉบับนี้มีให้ใช้บังคับแก่การทำการประมงเพื่อการศึกษา วิจัย หรือทดลองทางวิชาการ ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประมง

ฯลฯ

ฯลฯ

^๕ ประกาศกระทรวงเกษตร เรื่อง ห้ามมิให้ใช้อวนและเครื่องมือบางชนิดทำการประมงในลำคลอง ลำธาร ลำห้วย ลำกระโดง ลำราง และลำคู หรือ "บ่อหลา" ซึ่งเป็นที่จับสัตว์น้ำประเภทที่สาหร่ายประโยชน์ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๐๕

ด้วยกระทรวงเกษตรได้พิจารณาเห็นว่าที่จับสัตว์น้ำประเภทที่สาหร่ายประโยชน์บางแห่ง ได้แก่ ลำคลอง ลำธาร ลำห้วย ลำกระโดง ลำรางและลำคู หรือ "บ่อหลา" ข้างถนนซึ่งเป็นที่จับสัตว์น้ำขนาดเล็กมีขอบเขตอันจำกัด และประชาชนทุกคน

